

Asignatura

Itinerario personal para la empleabilidad I

UNIDAD 6

Condiciones laborales III



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Índice



La jornada de trabajo



El periodo de prueba



Actuales entornos laborales



Derecho procesal social

La jornada de trabajo

Aspectos básicos

- La duración máxima de la jornada será de **40 horas semanales** de promedio en cómputo anual.
- La jornada diaria no superará las **9 horas**, a no ser que se pacte otra distribución horaria que respete, en todo caso, el descanso entre jornadas.
- Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente debe haber un mínimo de **12 horas de descanso** (salvo en ciertas actividades especiales).
- Como máximo, se harán **80 horas extraordinarias** al año, salvo que se compensen con tiempo libre o sean por fuerza mayor.



Jornada de trabajo

Total de horas diarias, semanales o anuales en las que el trabajador va a prestar sus servicios.



Horario de trabajo

Manera en la que se distribuye el tiempo de trabajo y el descanso durante la jornada laboral.



La jornada de trabajo



Trabajo nocturno

Debe darse al menos durante 3 horas o 1/3 de la jornada en horario nocturno (entre las 22:00 y las 6:00).



Descansos y festivos

Descanso durante la jornada, descanso semanal y fiestas laborales.



Trabajo a turnos

Se ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo de forma rotativa, prestando servicios en horas diferentes en ciertos días o semanas.



Vacaciones

Interrupción de la actividad laboral del trabajador para darle descanso. Serán retribuidas y no se podrán recuperar ni sustituir por una compensación económica.

Permisos retribuidos y reducción de jornada



Permisos retribuidos

Matrimonio, traslado de domicilio, deber inexcusable de carácter público, funciones sindicales o de representación, fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervenciones quirúrgicas de parientes hasta 2º grado, hospitalización después del parto, exámenes prenatales, lactancia de un hijo menor de 9 meses, fenómenos meteorológicos adversos y donación de órganos.

Reducción de jornada

Cuidado directo a menores de 12 años o familiares con discapacidad o dependientes, atención a menores de 18 años afectados de cáncer u otra enfermedad grave y víctimas de violencia de género o del terrorismo.



El periodo de prueba

Plazo de tiempo en el que empresa y trabajador podrán comprobar si la relación laboral que les une es mutuamente beneficiosa. Una vez concluido, deberán decidir si continúan la relación laboral.

Si su **duración** no se establece en el convenio, la fija el ET:

- Un máximo de 6 meses para los técnicos titulados.
- Un máximo de 2 meses para el resto de los trabajadores. En las empresas de menos de 25 empleados, el límite para aquellos que no sean técnicos titulados se amplía a los 3 meses.
- Un máximo de 1 mes para los contratos temporales con una duración inferior a los 6 meses.

Actuales entornos laborales

Teletrabajo

Trabajar desde ubicaciones remotas conectándose a través de las TIC.



Derechos laborales digitales

Desconexión digital, privacidad y protección de datos personales.



Flexibilidad laboral

Autogestión y organización del tiempo, dentro de los límites y criterios acordados con la empresa.



Salud mental

Programas de bienestar físico y mental y apoyo psicológico.



Equidad y diversidad

Igualdad de oportunidades y diversidad en el lugar de trabajo.

Derecho procesal social y procedimiento judicial



Los conflictos individuales o colectivos que surjan en materia laboral y de seguridad social pueden acabar derivando en un procedimiento judicial que se dirimirá en los juzgados y tribunales de lo social correspondientes:

1

Juzgados de lo social

2

Tribunal Superior de Justicia

3

Audiencia Nacional

4

Tribunal Supremo



Procedimiento de reclamación judicial

Solicitud de mediación, conciliación o reclamación previa, asistencia al acto de mediación y conciliación, demanda ante en el Juzgado de lo Social, conciliación judicial, celebración del juicio oral y sentencia.



The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —